

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구·권 고

제 목 ㉔㉔㉔㉔연료전지 소방안전관리자 선임의무 불이행
 소 관 기 관 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔(구.●●발전본부 ▷▷▷▷실 ㉔㉔◀◀부)
 조 치 기 관 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔
 내 용

1. 업무 개요

우리회사는 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 이행을 위해 연료전지 발전을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 우리회사가 ㉔㉔ 택지지구내 연료전지 발전 시설을 설치·운영하고 ㉔㉔(주)가 부지제공 및 수열을 담당하는 조건의 공동사업으로 용량 5.3MW의 ㉔㉔㉔㉔ 연료전지 발전소를 ' 19.12월 준공하여 운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(약칭: 화재예방법)」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제1항에 따르면 특정소방대상물 중 전문적인 안전관리가 요구되는 대통령령으로 정하는 특정소방대상물(이하 “소방안전관리대상물”이라 한다)의 관계인은 소방안전관리업무를 수행하기 위하여 제30조제1항에 따른 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람을 소방안전관리자로 선임(이 경우

소방안전관리자의 업무에 대하여 보조가 필요한 대통령령으로 정하는 소방안전 관리대상물의 경우에는 소방안전관리자 외에 소방안전관리보조자를 추가로 선임)하여야 하며,

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령(약칭: 화재예방법 시행령)」 별표 4 (소방안전관리자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위와 소방안전관리자의 선임 대상별 자격 및 인원기준) 제4호가목 (3급 소방안전관리대상물의 범위)에는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령(약칭: 소방시설법 시행령)」 별표 4 제2호 다목에 따라 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물이 포함되어 있다.

한편, 「소방시설법 시행령」 별표 2 (특정소방대상물)의 발전시설에는 ‘원자력발전소, 화력발전소, 수력발전소, 풍력발전소, 전기저장시설 및 그 밖에 이와 비슷한 것(집단에너지 공급설비 포함)’ 이 명시되어 있고

[표 13] 「소방시설법 시행령」에서 정한 특정소방대상물(발전시설)

근거조항	특정소방대상물(발전시설)
별표 2 제23호	가. 원자력발전소
	나. 화력발전소
	다. 수력발전소(조력발전소를 포함한다)
	라. 풍력발전소
	마. 전기저장시설[20킬로와트시(kWh)를 초과하는 리튬·나트륨·레독스플로우 계열의 2차 전지를 이용한 전기저장장치 또는 무정전전원공급장치(UPS)의 시설을 말한다. 이하 같다]
	바. 그 밖에 가목부터 마목까지의 시설과 비슷한 것(집단에너지 공급시설을 포함한다)

또한, 「소방시설법 시행령」 별표 4 제2호다목은 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 ‘발전시설로서 연면적 1천㎡ 이상인 경우에는 모든 층’을 포함하고 있다.

[표 14] 「소방시설법 시행령」에서 정한 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물

근거조항	자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물
별표 4 제2호다목	1) 공동주택 중 아파트등·기숙사 및 숙박시설의 경우에는 모든 층
	2) 층수가 6층 이상인 건축물의 경우에는 모든 층
	3) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 및 요양병원은 제외한다), 위락시설, 장례시설 및 ㉠건축물로서 연면적 600㎡ 이상인 경우에는 모든 층
	4) 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설, 지하상가로서 연면적 1천㎡ 이상인 경우에는 모든 층
	5) 교육연구시설(교육시설 내에 있는 기숙사 및 합숙소를 포함한다), 수련시설(수련시설 내에 있는 기숙사 및 합숙소를 포함하며, 숙박시설이 있는 수련시설은 제외한다), 동물 및 식물 관련 시설(기둥과 지붕만으로 구성되어 외부와 기류가 통하는 장소는 제외한다), 자원순환 관련 시설, 교정 및 군사시설(국방·군사시설은 제외한다) 또는 묘지 관련 시설로서 연면적 2천㎡ 이상인 경우에는 모든 층
	6) 노유자 생활시설의 경우에는 모든 층
	7) 6)에 해당하지 않는 노유자 시설로서 연면적 400㎡ 이상인 노유자 시설 및 숙박시설이 있는 수련시설로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 모든 층
	8) 의료시설 중 정신의료기관 또는 요양병원으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 가) 요양병원(의료재활시설은 제외한다) 나) 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 시설 다) 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만이고, 창살(철재·플라스틱 또는 목재 등으로 사람의 탈출 등을 막기 위하여 설치한 것을 말하며, 화재 시 자동으로 열리는 구조로 되어 있는 창살은 제외한다)이 설치된 시설
	9) 판매시설 중 전통시장
	10) 터널로서 길이가 1천m 이상인 것
	11) 지하구
	12) 3)에 해당하지 않는 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원
	13) 4)에 해당하지 않는 공장 및 창고시설로서 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정하는 수량의 500배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것
	14) 4)에 해당하지 않는 발전시설 중 전기저장시설

이에 근거할 때 「소방시설법 시행령」 별표2의 ‘원자력·화력·수력·풍력 발전소와 비슷한 것’에 해당하며 ‘연료전지 증축 연면적(1,203.6㎡)이 1천㎡ 이상으로 「소방시설법 시행령」 별표 4에 따라 자동화재탐지설비 설치가 요구’ 되는 ㉡㉡㉡㉡ 연료전지 발전소는 「화재예방법 시행령」 별표 4 제4호가목에 따른 3급 소방안전관리대상물로 분류되므로

㉡㉡㉡㉡ 연료전지의 소방안전관리업무 수행을 위해서는 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람이 소방안전관리자로 선임되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 ㉡㉡㉡㉡ 연료전지의 관계인에게 법률로 부여된 소방안전관리자 선임 의무는 ’23.6월이 되어서야 이행되었고

그 결과, 우리회사에 법적으로 부여된 ㉡㉡㉡㉡ 연료전지 소방계획 수립, 소방시설 정기검사 및 소방시설 관리 등의 의무가 ’23.6월까지 모두 불이행되었다.

관계기관 의견 및 검토결과

ΣΣΣΣΣΣΣΣ는 상기 내용에 이의가 없다고 하였으며, 다만, 준공 당시 소방안전관리자 선임이 검토된 이후 설비구성에 변경이 없는 상태로 담당자가 바뀌는 과정에서 법정의무 불이행을 새롭게 인지하지 못하였고 ’23.6월 선임 당시에도 천안소방서조차 인근 부지의 ㉡㉡에너지를 ㉡㉡㉡㉡ 연료전지의 관계인으로 오인하는 등 법령해석이 난해한 상황이었음을 설명하였다.

조치할 사항

ΣΣΣΣΣΣΣ장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 담당자에 대한 교육을 철저히 시행하시고, **(기관주의)** 법정 소방안전관리 의무가 충실히 이행되도록 자체점검 체크리스트를 마련하여 이행관리를 강화하시기 바랍니다. **(권고)**